

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๙๕๖/๒๕๕๒

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๗๕๑/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ผู้ฟ้องคดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออมวิศวกรรม ที่ ๑

นายสุทธิศักดิ์ ประสงค์ ที่ ๒

นางจตุพร สมศักดิ์ ที่ ๓

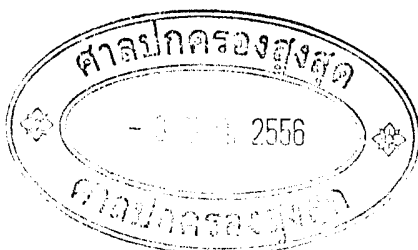
บริษัท แก้วทองก่อสร้าง จำกัด ที่ ๔

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

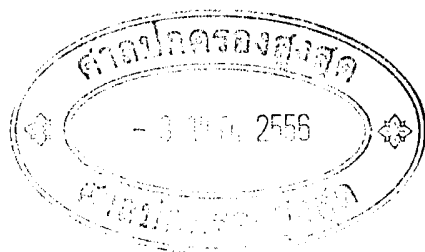
ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา
ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๓/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่ ๒๐๒/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นต้น
(ศาลปกครองเชียงใหม่)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีโดยนายช่างแขวงกรทางเชียงรายได้จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (นายช่างแขวงกรทางพะเยาที่ ๒ (เชียงคำ) เดิม) ได้จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออมวิศวกรรม และบริษัท แก้วทองก่อสร้าง จำกัด) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ซ่อมทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน กม. ๒๙ + ๐๐๐ - บ้านผาตั้ง ที่ กม. ๑๔ + ๐๐๕ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน



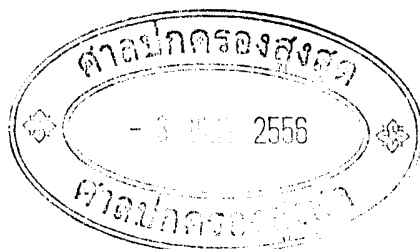
/๘ รายการ...

๘ รายการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๖/๔/ม.๒/๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เงินค่าจ้าง ๑,๖๗๑,๒๖๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเงินจำนวน ๘๓,๕๖๔ บาท เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา กำหนดเวลาทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ข้อ ๘ ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายใน กำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการ ดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการ แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งมีงานท่หรือ RC. Box Culvert จำนวน ๑๓๕.๙๗ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน ๖๗,๙๘๕ บาท รวมอยู่ด้วย และได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ ต่อมาได้พบว่า ทางหลวงสาย ๑๐๙๓ บริเวณสะพาน กม. ๑๔ + ๐๐๕ ถูกน้ำป่ากัดเซาะบริเวณใต้ฐานรากชำรุด รถผ่านไม่ได้ นายช่างแขวงทางหลวงพะเยาที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำการแก้ไขตามสัญญาข้อ ๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไข ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ สะพาน ดังกล่าวพังทลาย นายช่างแขวงทางหลวงพะเยาที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการแก้ไขตามสัญญาข้อ ๘ โดยด่วนภายใน ๗ วัน นับจากแขวงฯ ได้รับหนังสือตอบรับจากไปรษณีย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมี หนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งว่าหากไม่เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขตามสัญญาจะจ้าง ผู้อื่นดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคง เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดในสัญญา เป็นเหตุให้สะพานพังทลายทั้งหมดและยังอยู่ในระยะเวลาประกันผลงานตามสัญญา ต่อมา



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงนายช่างแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าความชำรุดเสียหายที่ได้รับแจ้งให้แก้ไขนั้นเกิดจากการไหลบ่าของน้ำป่า ซึ่งเกิดขึ้นจากอุทกภัยตามธรรมชาติเป็นเหตุให้โครงสร้างเสียหาย พื้นดินที่ตั้งสะพานถล่ม ความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายมิได้เกิดจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา จึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ว่าจ้างตามสัญญาข้อ ๘ หลังจากนั้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบทางแพ่งกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลการสอบสวนว่า จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าไม่มีหินฟิต พบแต่ดินและหินลอยก้อนเล็กก้อนใหญ่ปะปนกัน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำการตรวจสอบความต้านทานการรับน้ำหนักของดินได้ฐานราก โดยการทำ Boring Test ซึ่งจะทำให้ทราบว่าการก่อสร้างจะใช้เสาตอกหรือฐานแผ่ การก่อสร้าง Slope Protection รวมดาด ค.ส.ล. ท้องคลองใต้สะพานก็ไม่อยู่ในระดับท้องคลองใต้สะพานจริง แต่อยู่สูงจากหลังท่อ Box เดิมมากกว่า ๑ เมตร ซึ่งการก่อสร้างควรจะดาดคอนกรีตเสริมเหล็กตามพื้นดินเดิมจะป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่า ส่วนการก่อสร้าง Abutment ดับริมฝั่ง การเทคานหัวสะพานผิดไปจากแบบไม่มีบารองรับด้านนอกตัวสะพาน อีกทั้งไม่ทุบหรือ RC. Box Culvert เดิมออกให้หมด ทำให้น้ำเข้าไปกัดเซาะบริเวณฐานรากทำให้หินเล็กและหิน Boulder หลุดออกไป ฐานรากแผ่เกิดการลอยตัวไม่มีพื้นดินรองรับทำให้สะพานพังลงมา ความเสียหายจึงเกิดจากความบกพร่องและการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาของผู้ถูกฟ้องคดี โดยสัญญาจ้างข้อ ๘ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายของงานจ้างที่เกิดจากความบกพร่องอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ในรายละเอียดงานจ้างเหมาะทำการซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย เอกสารผนวก ๑ แนบท้ายสัญญาจ้างระบุไว้ ๘ รายการ โดยในรายการที่ ๘ งานทุบหรือ RC. Box Culvert (เดิม) จำนวน ๑๓๕.๙๗ ม^๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องทำการทุบหรือ RC. Box Culvert หรือท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมที่วางอยู่บนพื้น ซึ่งมีการก่อสร้างอยู่เดิมบริเวณใต้สะพานก่อนการก่อสร้างตอม่อฐานรากเพื่อความมั่นคงของตอม่อฐานราก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีถมกลบโดยไม่ได้ทุบหรือ RC. Box Culvert แล้วทำบันทึกลงมอบงานงวดที่ ๑ ปิดบังข้อเท็จจริงว่าได้ทำการทุบหรือไปหมดแล้ว แล้วรับเงินจำนวน ๖๗,๙๘๕ บาท ไป เมื่อทำการถมกลบ



/RC. Box Culvert...

RC. Box Culvert เติมแล้ว ก็ได้ก่อสร้างสะพานตามรูปแบบในสัญญาฉบับเลือกใช้ต่อม่อ
ฐานรากแผ่ แต่ไม่ได้ทำการตรวจสอบ Boring Test และ Load Test ตามรายละเอียดต่อท้าย
สัญญาข้อ ๒๙ และทำต่อม่อฐานรากแผ่บนพื้นที่ที่ถมกลบ RC. Box Culvert ไม่ได้ฝังลึก
ได้ระดับกันคลองอย่างน้อย ๒.๕๐ เมตร ตามมาตรฐานที่กำหนดในแบบแปลนรายการ
ก่อสร้างข้อ ๔ สภาพของต่อม่อฐานรากแผ่อยู่สูงจากท้องท่อ RC. Box Culvert จึงมีระดับ
ความลึกไม่ถึงกันคลอง แต่อยู่บนดินถมข้างท่อ RC. Box Culvert จึงไม่มีความมั่นคง
ทนทาน งานก่อสร้างในลำดับที่ ๗ งานก่อสร้าง Slope Protection ก็ทำการตัด ค.ส.ล.
บนพื้นที่ถมกลบ RC. Box Culvert ไม่ได้ทำการตัด ค.ส.ล. ท้องคลองได้สะพานจริง จึงไม่มี
ความทนทานที่จะป้องกันการกัดเซาะได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้างของ
กรมโยธาธิการเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างต่อม่อฐานรากแผ่อันเป็นการผิดสัญญา โดย
ความชำรุดบกพร่องของสะพานเกิดจากงานจ้างภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่
ได้รับมอบงานและหลังจากที่สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดตั้งแต่ครั้งแรกจนพังทลาย
ในวันที่ ๙ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่ได้มีการแจ้ง
เป็นหนังสือหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงจะทำการแก้ไขซ่อมแซมเองซึ่งคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๓ และข้อ ๑๙ ยึดเงินสดค่าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๘๓,๕๖๔ บาท แต่จำนวนเงินยังขาดอยู่ ๑,๘๑๖,๔๓๖ บาท
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่าย
จำนวน ๑,๘๑๖,๔๓๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕
ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๘๑๖,๔๓๖ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

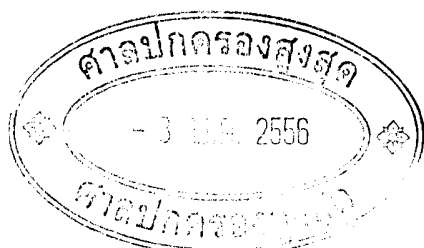
๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าธรรมเนียมศาลแทน
ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กตามสัญญาจ้างถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
อย่างครบถ้วนแล้ว และจากรายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดี



/ได้ผิดสัญญา...

ได้ผิวดินหรือใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทราบ อยู่แล้วว่าสะพานที่ก่อสร้างอยู่บริเวณเชิงเขาสูงที่มักเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม อยู่เป็นประจำ ดังนั้น การคำนวณการก่อสร้าง การออกแบบการก่อสร้าง ควรมีการออกแบบ เป็นกรณีพิเศษต่างจากการก่อสร้างสะพานทั่วไป และพื้นที่ก่อสร้างสะพานเดิมมี Box Culvert เป็นสะพานอยู่ เมื่อเกิดอุทกภัยจึงทำให้เกิดความเสียหาย จึงจ้างผู้ถูกฟ้องคดี ให้ก่อสร้างสะพานใหม่ ความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายของสะพานไม่ได้เกิดจากการ ปฏิบัติผิวดินของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เกิดจากการออกแบบสะพานที่ไม่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิ่งจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีในฐานะส่วนตัว เมื่อพิจารณาสัญญาจ้างข้อ ๑๕ ระบุว่า “ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือ ดัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ได้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นไว้ชั่วคราวได้ ความล่าช้า ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้” การปฏิบัติงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของผู้ฟ้องคดีโดยนายช่างแขวงทางพะเยาที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทน คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จนกว่าจะมีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเสร็จสมบูรณ์ หลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยใช้รถแบ็คโฮเปิดหน้าดินพบหินขนาดใหญ่กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร จึงได้ปรึกษากับนายช่างแขวงทางพะเยาที่ ๒ (นายธานินทร์ สมบูรณ์) กรรมการตรวจการจ้าง (นายอุดม นวมโคกสูง) และผู้ควบคุมงาน (นายสันติ ไชยเพ็ญ) และได้รับคำสั่งด้วยวาจาให้เปลี่ยนการก่อสร้างจากฐานเสาเข็มมาเป็นแบบฐานแผ่ และไม่ต้องทำ Boring Test หรือ Load Test เนื่องจากบริเวณได้ฐานรากมีแต่หิน การตอก จะทำให้เสาเข็มหัก โดยสั่งให้เจาะหินเป็นรูลึกประมาณ ๐.๕๐ - ๑ เมตร และใช้เหล็ก ข้อ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ใส่ในรูที่เจาะแล้วใช้ปูนเทให้เต็มประมาณ ๑๐ รูดักับ เพื่อป้องกันฐานแผ่ Slide ก่อนเทคอนกรีตฐานราก การที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบไม่พบหินฟิตหลังจากสะพานพังทลาย ก็เนื่องจากดินบริเวณฐานรากแผ่



/ได้พังทลายลง...

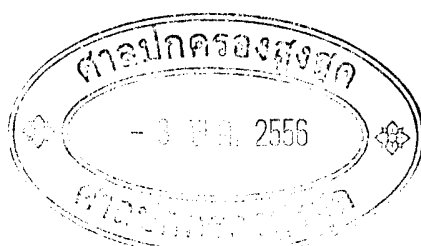
ได้พังทลายลง ลึกประมาณ ๖๐ เมตร และถูกกระแสน้ำพัดพาทับถมจนไม่อาจตรวจสอบได้ ก่อนการก่อสร้างบริเวณที่ก่อสร้างมีพื้นที่ดินเดิมที่สามารถรับน้ำหนักสะพานได้ประมาณ ๒๕ เมตร วัดจากศูนย์กลางสะพานไปตามทางน้ำไหล และมีความลาดชัน ๔๕ องศา ขณะทำการก่อสร้างเป็นช่วงฤดูฝนเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากตลอดเวลา พัดพาหินขนาดใหญ่ โคลน และท่อนไม้ทำให้พื้นที่คอนกรีต Slope Protection พังทลายลงถึง ๔ ครั้ง จนเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จมีพื้นดินเหลือรับน้ำหนักฐานรากสะพานประมาณ ๕ เมตร วัดจากศูนย์กลางสะพานไปตามทางน้ำไหลและมีความลาดชัน ๕๐ องศา ทำให้พื้นที่ที่เหลือไม่มีเสถียรภาพในการรับน้ำหนักสะพาน การสร้าง Slope Protection ตามแบบต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๒ ตารางเมตร ที่ระดับจากผิวถนนถึงท้องคลอง ๔ เมตร ฐานรากแผ่จะต้องลึกจากท้องคลองอย่างน้อย ๒.๕๐ เมตร ความสูงจากระดับผิวถนนถึงระดับได้ฐานแผ่ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพานที่ความสูง ๗.๗๐ เมตร ซึ่งมากกว่าแบบ ๑.๒๐ เมตร และฐานรากแผ่ฝังลึกจากท้องคลอง ๓ เมตร มากกว่าแบบ ถึง ๐.๕๐ เมตร เหตุที่มีการพังทลายของ Slope Protection หลายครั้ง ผู้ควบคุมงาน จึงสั่งการให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีต Slope Protection เพิ่มอีก ๓๐๐ ตารางเมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของดิน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างฐานรากและตอม่อ พร้อมกับท่อบ RC. Box Culvert แต่เนื่องจากมีอุปสรรคน้ำป่าไหลหลากพัดพาเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาทับถม RC. Box Culvert ที่ยังท่อบไม่เสร็จ และไม่สามารถนำหินออกได้ เพราะหินมีขนาดใหญ่ ๑-๓ เมตร จึงตัดสินใจไม่ท่อบ RC. Box Culvert และการท่อบ RC. Box Culvert ไม่ครบถ้วนตามสัญญาไม่ใช่ต้นเหตุการพังทลายของฐานรากแผ่แต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีก็ทราบข้อเท็จจริงนี้มาโดยตลอดและแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะทำการก่อสร้างสะพานโดยใช้ฐานเจาะตามแบบก่อสร้าง สะพานก็ต้องพังทลาย เนื่องจากดินบริเวณที่ก่อสร้างมีความลาดชันสูง ไม่มีเสถียรภาพความลาด มีการพังทลายของดินลึกประมาณ ๖๐ เมตร และบริเวณที่ก่อสร้างเป็นบริเวณที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในอัตราสูง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ตามรายงานของหัวหน้าหน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่ของแขวงทางพะเยาที่ ๒ แต่ได้นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงขาดอายุความ

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าทำการก่อสร้างต้องตรวจสอบบริเวณที่จะก่อสร้างก่อนว่าเหมาะสมที่จะสร้างแบบฐานแผ่หรือฐานเสาตอม่อ



/แต่ผู้ถูกฟ้องคดี...

แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกก่อสร้างแบบฐานแผ่ โดยไม่จัดทำ Boring Test และ Load Test เพื่อตรวจสอบการรับน้ำหนักของดินได้ฐานราก จึงไม่เสนอรายงานการด้านทานการรับน้ำหนักของดินว่าจะรับน้ำหนักสะพานได้หรือไม่ต่อผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ความเห็นชอบ อันเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบกับแบบการก่อสร้างสะพานเป็นแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ระบุทางเลือกชนิดของฐานรากไว้ทั้งสองชนิด พร้อมทั้งมีรายละเอียดกำกับ ดังนั้น ความเสียหายของสะพานไม่ได้เกิดจากแบบก่อสร้างแต่เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีขาดประสบการณ์ในงานก่อสร้างสะพาน จากการตรวจสอบความเสียหายของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่พบหินฟิต พบแต่ดินและหินลอยก้อนเล็กก้อนใหญ่ปะปนกัน ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างสะพานแบบฐานแผ่ การใช้รถแบ็คโฮเปิดหน้าดินพบหินขนาดกว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๕ เมตร ไม่สามารถสรุปว่าเป็นหินฟิตได้ แต่ต้องตรวจสอบตามหลักวิชาการด้วยการเจาะรูขนาดหลุมละไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร อย่างน้อย ๒ รู ต่อ ๑ ฐานราก ลึก ๒ เมตร เพื่อตรวจสอบความหนาของชั้นหินที่จะวางฐานรากแผ่ การที่อ้างว่าผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเหล็กก่อสร้างฐานรากก่อนเทคอนกรีตแล้วนั้น ไม่อาจนับว่าเป็นการตรวจสอบที่ถูกต้องได้ ส่วนที่อ้างว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตรวจสอบไม่พบหินฟิตเนื่องจากดินบริเวณฐานรากแผ่พังทลายลงลึกประมาณ ๖๐ เมตร และถูกกระแสน้ำพัดพา ก็ยังชี้ชัดว่าไม่มีหินฟิตตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง เนื่องจากหินฟิตไม่อาจถูกกระแสน้ำพัดพาไปได้ รายละเอียดของงานรายการที่ ๘ งานทุบหรือ RC. Box Culvert ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดียังทุบหรือไม่หมดตามสัญญา โดยอ้างว่ามีน้ำพัดเอาก่อนหินใหญ่มาทับถม Box Culvert ที่ยังรื้อไม่เสร็จ ทำให้ไม่สามารถรื้อส่วนที่เหลือได้ ทำให้น้ำทะเลกัดเซาะบริเวณใต้ฐานแผ่ ทำให้หินลอยขนาดเล็กและใหญ่หลุดและเคลื่อนตัวออกไป ฐานรากแผ่จึงลอยตัวไม่สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างสะพานได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับถมกลบ RC. Box Culvert ที่มีอยู่เดิม แล้วทำบันทึกลงมอบงานงวดที่ ๑ โดยปิดบังว่าได้ทุบรื้อหมด และได้รับเงินค่างานทุบรื้อจำนวน ๖๗,๘๘๕ บาท ไปแล้ว เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการพังทลายของสะพานและถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทำงานไม่ครบตามสัญญา การก่อสร้างรายการที่ ๔ ไม่เป็นไปตามรูปแบบในสัญญา คือ ระดับตอม่อฐานแผ่ฝังลึกใต้ระดับกันคลองที่เป็นหินฟิตไม่ถึง ๒.๕๐ เมตร แต่ตั้งอยู่บนดินถมข้างท่อ Box ประมาณ ๑ เมตร ทำให้ฐานรากไม่มั่นคงทนทานต่อการกัดเซาะ ส่วนงานก่อสร้าง Slope Protection รวมดาด ค.ส.ล. ท้องคลองได้สะพานจำนวน ๓๘๒ ตารางเมตร การดาด ค.ส.ล. อยู่สูงจากหลังท่อ Box เดิม



/มากกว่า ๑ เมตร...

มากกว่า ๑ เมตร ซึ่งการก่อสร้างควรจะคาด ค.ส.ล. ตามพื้นดินเดิม (Existion Ground) ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้าง จึงจะสามารถป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่า ส่วนการก่อสร้าง Abutment ตับริมฝั่ง การเทคานหัวสะพานผิดไปจากแบบไม่มีปารองรับด้านนอกตัวสะพาน ความชำรุดบกพร่องของสะพานเกิดจากงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ การที่กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีตรวจสอบไม่พบความชำรุดบกพร่องในขณะที่ตรวจควบคุมงาน หรือตรวจรับไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาแต่อย่างใด ข้ออ้าง ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า แม้จะก่อสร้างโดยใช้ฐานรากตามแบบก่อสร้าง สะพานก็ต้องพังทลาย อย่างแน่นอน และกรมทรัพยากรธรณีได้มีประกาศว่าพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย ดินถล่มในอัตราสูงนั้นไม่อาจนำมากล่าวอ้างได้ ความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกะทันหัน และไม่สามารถป้องกันได้ อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ แต่เกิดจากการก่อสร้าง ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของแขวงทางพะเยาที่ ๒ ได้ตรวจพบว่าฐานรากถูกกัดเซาะเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ และได้มีการแจ้ง เป็นหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี เข้ามาซ่อมแซมโดยด่วน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยรวมเป็นระยะเวลากว่า ๒๐ วัน กระทั่ง สะพานพังทลายเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งอ้างว่าเพิ่งเข้ามา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวนั้น มาตรา ๑๐๕๒ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า บุคคลผู้เข้าเป็นหุ้นส่วนย่อมต้องรับผิดชอบในหนี้ใดๆ ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วย ทั้งนี้ โดยรับผิดชอบในฐานะ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้วย การฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้อง ในระยะเวลาการฟ้องคดี แม้ว่านายสันติ ไชยเพ็ญ ได้ทราบเหตุและแจ้งให้ผู้ช่วยนายช่าง แขวงทางพะเยาที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ แต่นายช่างแขวงทางพะเยาที่ ๒ ได้ทราบเรื่องเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ คดีจึงไม่ขาดอายุความ

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ให้การเพิ่มเติมทำนองเดียวกับคำให้การและมีข้อความเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้เลือกก่อสร้างสะพานโดยใช้ฐานรากแบบฐานแผ่ ซึ่งการเลือกใช้ ฐานรากดังกล่าวอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน หากไม่มีการปฏิบัติตาม สัญญาอย่างครบถ้วน ตัวแทนผู้ฟ้องคดีที่ควบคุมการก่อสร้างจะต้องแจ้งให้หยุดการก่อสร้าง หรือบอกเลิกสัญญาได้ในขณะนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ย่อมแสดงว่า



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดียอมรับการก่อสร้างโดยไม่คัดค้าน ความเสียหายของสะพานเกิดจากการพังทลายของดินที่อยู่ใต้สะพาน อันเกิดจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มลงมาที่ฐานสะพาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของบริเวณที่ก่อสร้างสะพาน ซึ่งเดิมเป็น Box Culvert ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าเป็นการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอยู่เป็นประจำ สภาพของสะพานอยู่สูงกว่าพื้นดินข้างล่างมาก ความเสียหายของสะพานจึงเกิดจากการออกแบบสะพานของผู้ฟ้องคดี ซึ่งไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศและใช้แบบสะพานมาตรฐาน โดยไม่ได้สำรวจบริเวณที่ก่อสร้าง ก่อนลงมือก่อสร้างสะพาน บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ดินเดิมที่สามารถรับน้ำหนักสะพานได้ประมาณ ๒๕ เมตร วัดจากศูนย์กลางสะพานไปตามทางน้ำไหลและมีความลาดชัน ๔๕ องศา ขณะทำการก่อสร้างตรงกับช่วงฤดูฝน เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะพื้นดินบริเวณก่อสร้างตลอดเวลา จนก่อสร้างเสร็จคงเหลือพื้นดินรับน้ำหนักฐานรากของสะพานประมาณ ๕ เมตร วัดจากศูนย์กลางสะพานไปตามทางน้ำไหลและมีความลาดชันถึง ๕๐ องศา การสร้าง Slope Protection เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ผู้ฟ้องคดีจะต้องออกแบบสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันการกัดเซาะพื้นดินที่รับน้ำหนักฐานรากของสะพานที่เหลืออยู่เพียงประมาณ ๕ เมตรโดยเฉพาะ เช่น การสร้างสิ่งปลูกสร้างป้องกันการกัดเซาะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดโดยการเรียงหินใหญ่ในร่อง ซึ่งจะต้องใช้เงินมากกว่างบประมาณการก่อสร้างสะพาน ผู้ฟ้องคดีทราบถึงเหตุแห่งการพังทลายของสะพานตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แต่มิได้รับแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแต่ต้น เพียงแต่มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ (ที่ถูกต้อง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗) ให้ไปทำการแก้ไขการชำรุดบกพร่องหลังจากที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นมากแล้ว หากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งความเสียหายจากผู้ฟ้องคดีตั้งแต่นั้น อาจจะร่วมกันหาทางแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งเอกสารตามคำสั่งศาลดังนี้ สำเนารายงานบันทึกประจำวันผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน ราคาผลงานงานฉุกเฉิน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และชี้แจงว่าปัจจุบันผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ซ่อมแซมสะพานที่ชำรุด แต่ได้แก้ไขโดยใช้สะพานเบลีย์ชั่วคราวไปพลางก่อน

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่

/ต้องรับผิดชอบ...



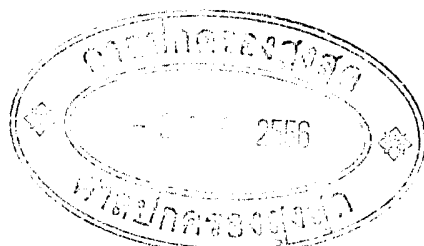
ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๖/๔/ม.๒/๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หรือไม่ และต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยประเด็นแรกว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดในสัญญา เป็นการกระทำผิดสัญญาหรือไม่ เห็นว่า ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อ ๓ เกี่ยวกับตอม่อ กำหนดให้เป็นตอม่อฐานแผ่ และ/หรือ ตอม่อเสาตอม่อ ในกรณีที่มีได้กำหนดชนิดของตอม่อโดยเฉพาะให้อยู่ในดุลพินิจของ กองเจ้าสังกัด ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกใช้ตอม่อฐานแผ่โดยอ้างว่าไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ เนื่องจากการเปิดหน้าดินพบหินฟิต โดยไม่ได้มีการตกลงกับผู้ฟ้องคดี แต่จากรายงาน การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ งานที่ปฏิบัติได้คือ งานขุดหลุมฐานราก วางตำแหน่งฐานราก วางผัง งานปรับพื้นที่ ฐานราก เจาะหินฟิต งานเทคอนกรีตหยาบฐานรากดับที่ ๑ - ดับที่ ๔ ผูกเหล็กฐานราก และเสาตอม่อ ประกอบแบบฐานรากและเทคอนกรีตหยาบฐานราก ดับที่ ๑ - ดับที่ ๔ กรณีจึงฟังได้ว่ามีหินฟิตอยู่บนชั้นดินที่ทำให้ไม่สามารถทำฐานรากแบบเสาตอม่อได้ตามคำอ้าง แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีให้ความยินยอมหรือไม่ แต่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ทักท้วง หรือมีการรายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงปัญหา การเลือกใช้ฐานแผ่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้ ผิดสัญญา ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ การใช้ฐานแผ่เพื่อรองรับตอม่อสะพาน เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สะพานไม่มีความแข็งแรงหรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานตามแบบที่กรมทางหลวงสร้างขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อตามรายการในแบบกำหนดให้สามารถก่อสร้างฐานรากได้ ทั้งแบบตอกเสาเข็มหรือฐานแผ่ แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเลือกใช้ฐานรากแบบใด แบบหนึ่ง และหากผู้ถูกฟ้องคดีทำโดยถูกต้องตามที่กรมทางหลวงออกแบบไว้ สะพานย่อมมี ความมั่นคงแข็งแรง ดังนั้น แบบของฐานรากจึงมิใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สะพานเกิดการ พังทลาย ประเด็นต่อมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือ RC. Box Culvert ออกไม่หมดเป็นการทำงาน ไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาที่เป็นเหตุให้ฐานรากแผ่ไม่มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักสะพานหรือไม่ เห็นว่า การทำฐานรากตอม่อไม่ได้วางอยู่บน พื้นดินกันคลองแต่วางอยู่บน RC. Box Culvert ที่ทุบทิ้งไม่หมด ประกอบกับรายงานการ ปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทำการทดลอง

/บรรทุกหน้าหน้า...



บรรทุกน้ำหนักพื้นดินที่จะฝังราก (Boring Test) จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการก่อสร้างโดยผิดแบบที่กำหนดไว้ และปรากฏจากรายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ตามคำสั่งสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ว่า เมื่อเกิดอุทกภัยน้ำจึงไหลผ่านเข้าไปในที่ว่างของ RC. Box Culvert กัดเซาะฐานรากทำให้หินก้อนเล็กๆ หลุดออกไป ฐานรากเกิดการลอยตัวไม่มีพื้นดินข้างล่างรองรับน้ำหนักของตัวสะพาน ทำให้สะพานพังลงมา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีชื่อ RC. Box Culvert ออกไม่หมด จึงเป็นการทำงานไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาเป็นเหตุให้ฐานรากแผ่ไม่มีความแข็งแรงที่จะรับน้ำหนักสะพานได้ ประเด็นต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือไม่ ในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการก่อสร้างโดยไม่เรียบร้อยและผิดมาตรฐานแห่งหลักวิชา เห็นว่า ตามสัญญาข้อ ๑๕ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงงานตามสัญญาเป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานเป็นครั้งคราว และผู้ควบคุมงานได้ตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีให้เปลี่ยนแปลงแบบฐานรากจากฐานเสาตอกเป็นฐานแผ่ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมงานได้สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของหินตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาที่ถูกต้องหรือไม่ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียินยอมให้เปลี่ยนฐานรากต่อม่อสะพานจากการตอกเสาเข็มเป็นฐานแผ่ อีกทั้งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทบทวน RC. Box Culvert ออกให้หมดตามสัญญา และได้ถมดินกลับ RC. Box Culvert ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบว่างานทบทวน RC. Box Culvert เรียบร้อยตามสัญญาหรือไม่ ความบกพร่องเหล่านี้ย่อมเกิดจากการที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้ครบถ้วน ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายในภายหลัง ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานอันเสมือนกับการกระทำของผู้ฟ้องคดีด้วย ประเด็นสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนเท่าใด เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานซึ่งมีส่วนที่ทำให้เกิดความเสียหายด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบหนึ่งของราคาค่าก่อสร้างสะพานขึ้นใหม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คำนวณราคาค่าก่อสร้างสะพานไว้เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท กึ่งหนึ่งของราคาดังกล่าวจึงเท่ากับ ๙๕๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้ยึดเงินค้ำประกันไว้แล้วจำนวน ๘๓,๕๖๔ บาท



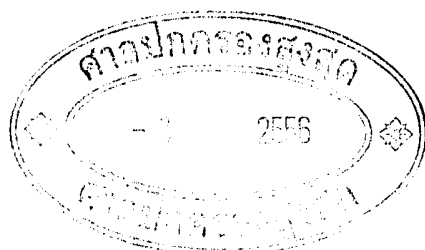
/จำนวนเงิน...

จำนวนเงินจึงขาดอยู่ ๘๖๖,๔๓๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้เงินให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๘๖๖,๔๓๖ บาท สำหรับค่าธรรมเนียมศาลนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระแทนผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๘๖๖,๔๓๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนแห่งการชนะคดี

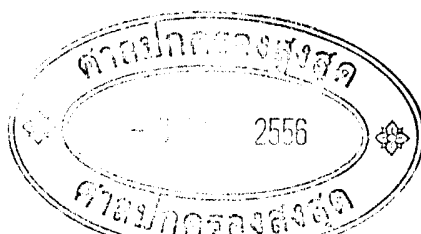
ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง เกิดขึ้นภายหลังที่ได้มีการส่งมอบงาน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ข้อ ๘ ซึ่งกำหนดว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง (หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗) หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย อีกทั้งในสัญญาจ้างก็ไม่มีข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ซึ่งตามข้อสัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ถึงอย่างไรผู้รับจ้างย่อมไม่พ้นจากความรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา หรือทำไม่ถูกต้อง และเมื่อพิจารณาสัญญาจ้างข้อ ๒ และแบบก่อสร้างตามสัญญาแล้วจะเห็นว่าได้กำหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างสะพานตามแบบฐานรากซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของผู้ฟ้องคดี โดยระบุรายละเอียดกำกับไว้โดยชัดเจน และผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแบบฐานแผ่ โดยไม่ต้องทำการทาบ RC. Box Culvert หรือท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมที่วางอยู่บนพื้นซึ่งมีการก่อสร้าง

/อยู่เดิม...



อยู่เดิมบริเวณใต้สะพาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีได้มีส่วนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย จะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้รับจ้าง การที่ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานที่ตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีให้เปลี่ยนแปลงแบบฐานรากฐานเสาตอกรเป็นฐานแผ่ ถือว่าผู้ฟ้องคดีให้ความยินยอม นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีจะเปลี่ยนแปลงรายการจากสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของหินตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการที่ถูกต้องนำเสนอผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาก่อน จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีเพราะผู้ฟ้องคดีระบุไว้ในสัญญาให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก็เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานไว้ในสัญญาก็มิใช่ส่วนสำคัญของสัญญาที่จะทำให้การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคู่สัญญาคือผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้ฟ้องคดีแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการละเอียด และข้อกำหนดตามสัญญาและมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานตามสัญญาได้ จุดมุ่งหมายในการตั้งผู้ควบคุมงานในสัญญานั้น คือ ต้องการให้มีผู้ประสานงานควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามสัญญา และหากเกิดข้อขัดข้องใดๆ ก็อาจร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาปัญหาข้อขัดข้อง เสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาดำเนินการต่อไป ผู้ควบคุมงานมีอำนาจหน้าที่เพียงเท่าที่สัญญากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมงานเท่านั้น มิได้มีอำนาจหน้าที่เสมือนเป็นผู้มีอำนาจในการกระทำการแทนผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และการกำหนดให้มีผู้ควบคุมงานในสัญญาไม่ใช่กำหนดไว้เพื่อแบ่งเบาความรับผิดชอบตามสัญญาของผู้รับจ้าง เพราะผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างทุกประการ ดังจะเห็นได้จากสัญญาข้อ ๑๓ ที่กำหนดว่า การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้ การที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นเรื่องภายในขององค์กรที่ผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาถึงความรับผิดชอบจนถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รอบคอบ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายหน้าที่ให้หรือไม่ต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยส่วนตัวของผู้ควบคุมงาน ไม่อาจถือว่าเป็นสาระสำคัญของการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญา และแม้ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่ประการใดตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น

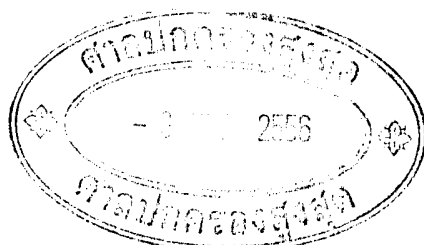
/และจะต้อง...



และจะต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นตามสัญญาข้อ ๘
 เติบโตตามความเสียหายทั้งหมด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าการปฏิบัติงาน
 ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีนี้เสมือนเป็นการกระทำของ
 ผู้ฟ้องคดีจึงยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพราะนำเอาการมอบหมายหน้าที่
 ของผู้ฟ้องคดีต่อเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานมาเป็นข้อผูกพัน
 ตามสัญญาตามกฎหมาย และที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหรือ RC. Box Culvert
 ออกไม่หมดจึงเป็นการทำงานไม่เรียบร้อย และไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
 เป็นเหตุให้ฐานรากแผ่ไม่มีความแข็งแรงที่จะรับน้ำหนักสะพานได้ และเป็นสาเหตุใหญ่
 ที่ทำให้สะพานพังลงมา จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น ในส่วนนี้ชี้ให้เห็นได้ชัดแจ้งว่า
 ความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องของการสร้างสะพานเกิดจากการกระทำผิด
 สัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี และตามถ้อยคำของนายสันติ ไชยเพ็ญ ที่ให้ถ้อยคำฯ ช่วงที่ส่งงาน
 ได้รับการยืนยันจากผู้ว่าจ้าง (ที่ถูกน่าจะเป็นผู้รับจ้าง) ว่าได้ทำการทุบรื้อออกหมดแล้ว
 และตามรายงานปฏิบัติงานประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
 งานที่ผู้รับจ้างปฏิบัติคือ งานทุบ RC. Box Culvert เดิม และงานขุดหลุมฐานราก ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริง
 ที่ทำให้นายสันติผู้ควบคุมงานเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีทุบรื้อ RC. Box Culvert ออกหมดแล้วตามที่
 ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานและกล่าวอ้างว่าทุบรื้อ RC. Box Culvert หมดแล้ว และรับเงินค่าทุบรื้อ
 RC. Box Culvert ไปเต็มจำนวน ผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีแจ้งให้
 ทำการแก้ไขแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
 ที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนเท่ากับราคาก่อสร้างสะพานขึ้นใหม่ คือ ราคาก่อสร้างสะพานที่ผู้ฟ้องคดี
 คำนวณราคาไว้เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยึดเงินค้ำประกันไว้แล้ว จำนวน
 ๘๓,๕๖๔ บาท จำนวนเงินจึงขาดอยู่ ๑,๘๑๖,๔๓๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้เงิน
 ให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๑,๘๑๖,๔๓๖ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องในคำฟ้อง และมี
 คำขอในคดีนี้

ขอศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
 เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อหักจากเงินค้ำประกันจำนวน ๘๓,๕๖๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้
 เงินจำนวน ๑,๘๑๖,๔๓๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน

/ชำระดอกเบี้ย...



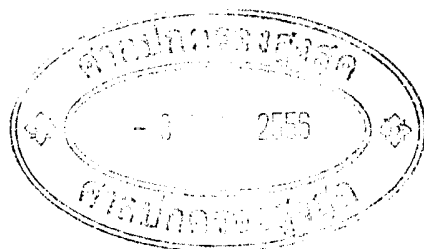
ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๘๑๖,๔๓๖ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์ว่า ตามรายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดทางแพ่ง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีทราบสาเหตุการพังทลายสะพานตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยเฉพาะสะพานเริ่มทรุดตัวตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่เคยมีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญา ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นฟังว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว เมื่อนำคดีมาฟ้องวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงยังไม่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิเสธความรับผิดชอบ ไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่าคดีไม่ขาดอายุความ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีชื่อ RC. Box Culvert ออกไม่หมดเป็นการทำงานไม่เรียบร้อย หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาที่เป็นเหตุให้ฐานรากแผ่ไม่มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของสะพานหรือไม่ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำให้การลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ข้อ ๒.๖ ว่า ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างฐานราก และต่อม่อพร้อมๆ กับท่ RC. Box Culvert เนื่องจากการก่อสร้างสะพานดำเนินการในช่วงฤดูฝน และมีน้ำป่าไหลหลากตลอดเวลา ซึ่งเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก น้ำได้พัดพาเอาก้อนหินขนาดใหญ่ลงมาทับถม RC. Box Culvert ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ผู้รับจ้างได้พยายามขุดเอาหินที่ทับถมหลัง RC. Box Culvert ออก เพื่อที่จะได้ทำการท่หรือ RC. Box Culvert แต่ไม่สามารถกระทำได้อินส่วนใหญ่จะมีขนาด ๑ ถึง ๓ เมตร ทางผู้รับจ้างจึงตัดสินใจไม่ดำเนินการท่ RC. Box Culvert เหตุที่ท่ RC. Box Culvert ไม่ครบถ้วนตามสัญญาไม่ใช่สาเหตุการพังทลายของฐานรากแผ่แต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงนี้มาโดยตลอด การที่ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงว่า การทำฐานรากต่อม่อไม่ได้วางอยู่บนพื้นดินกันคลองแต่วางอยู่บน RC. Box Culvert นั้น เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง กล่าวคือ เมื่อพิจารณาภาพถ่ายท้ายบันทึกข้อความเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒๐ ภาพที่ ๑ จะเห็นได้ว่าต่อม่อไม่ได้สร้างวางอยู่บน RC. Box Culvert แต่อย่างใด และการที่



/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างไม่ได้ทำการทดลองบรรทุกน้ำหนักพื้นดินที่จะฝังราก (Boring Test) นั้น ไม่ใช่
 การก่อสร้างโดยผิดแบบที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพาน
 โดยใช้รถแบ็คโฮเปิดหน้าดินพบหินขนาดใหญ่กว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ
 ๕ เมตร ไม่สามารถขุดหรือเจาะดินลงไปได้อีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ปรึกษากับ
 นายธานินทร์ สมบูรณ์ นายอุดม นวมโคกสูง และนายสันติ ไชยเพ็ญ เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี
 ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร บุคคลดังกล่าวได้มีคำสั่งด้วยวาจาและยินยอมให้ผู้รับจ้าง
 เปลี่ยนแปลงการก่อสร้างจากฐานเสาเข็มมาเป็นแบบฐานแผ่ โดยไม่ต้องทำ Boring Test
 และหรือ Load Test และได้สั่งการให้ทำการทดสอบความหนาแน่นของชั้นดินแต่อย่างใด
 ซึ่งผู้รับจ้างจำเป็นต้องปฏิบัติตาม และเนื่องจากบริเวณใต้ฐานรากมีแต่หิน การตอกจะทำให้
 เสาเข็มหัก ประกอบกับดินในบริเวณก่อสร้างมีลักษณะเป็นดินภูเขาแข็ง และมีความสามารถ
 ในการรับน้ำหนักได้สูง โดยได้สั่งให้ผู้รับจ้างเจาะหินให้เป็นรูลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร
 ถึง ๑ เมตร และให้ใช้เหล็กข้ออ้อยเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ใส่ในรูที่เจาะ แล้วใช้ปูนเทให้
 เต็มประมาณ ๑๐ รูดทับ เพื่อป้องกันฐานแผ่ Slide ก่อนเทคอนกรีตฐานราก ทางผู้รับจ้าง
 ได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและได้มีการตรวจสอบเหล็กก่อสร้างฐานแผ่
 ก่อนเทคอนกรีต โดยไม่มีการโต้แย้งคัดค้านว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างใด
 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างนั้นเป็นการกระทำตามคำสั่งและภายใต้ดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี สะพานดังกล่าวได้ถูกใช้งานนับแต่ส่งมอบ
 งานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ จนถึงเวลาที่เกิดอุทกภัยซึ่งเป็นสาเหตุให้
 สะพานพังลงจะเกิดขึ้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าฐานรากได้ทรุดตัวลงแต่อย่างใด ตามภาพถ่าย
 ท้ายบันทึกข้อความเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒๐ พื้นดินที่เหลืออยู่ใต้ฐานรากยังคง
 รับน้ำหนักของสะพานได้ แสดงว่าพื้นดินบริเวณดังกล่าวมีความหนาแน่นพอรับน้ำหนัก
 สะพานได้อย่างแน่นอน แม้ว่าผู้รับจ้างจะไม่ได้ทำการทดลองบรรทุกน้ำหนักพื้นดินที่จะฝัง
 ฐานรากก็ตาม ส่วนการที่ผู้รับจ้างไม่ได้ขุดพื้นดินจนถึงก้นคลองเพื่อวางฐานรากนั้น
 เนื่องจากผู้รับจ้างเปิดหน้าดินและพบหินฟืดอยู่บนชั้นดินทำให้ไม่สามารถขุดต่อไปได้ และ
 ไม่สามารถทำฐานรากแบบเสาตอกได้ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ฟังข้อเท็จจริงว่า กรณี
 จึงฟังได้ว่ามีหินฟืดอยู่บนชั้นดินที่ทำให้ไม่สามารถทำฐานรากแบบเสาตอกได้ การทำ
 Boring Test คือ การเจาะลงไปชั้นดิน เก็บตัวอย่างดิน ตรวจสอบชนิดของดินและชั้นดิน
 เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้าง ดังนั้น เหตุที่ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเห็นพ้องกัน



/ว่าไม่ต้องทำ...

ว่าไม่ต้องทำ Boring Test เนื่องจากขุดลงไปแล้วเจอหินฟืด และจากรายงานการสอบ
หาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบทางแพ่งตามคำสั่งสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ลงวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๗ ว่าเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลผ่านเข้าไปในช่องว่างของ RC. Box
Culvert กัดเซาะฐานรากทำให้หินก้อนเล็กๆ หลุดออกไป ฐานจึงเกิดการลอยตัวไม่มีพื้นดิน
ข้างล่างรองรับน้ำหนักของตัวสะพานทำให้สะพานพังลงมานั้น เมื่อพิจารณาแผนรายงาน
ประมาณการงานฉุกเฉินปี ๒๕๕๖ (งบกลาง) แขวงทางพะเยาที่ ๒ (เชียงคำ) สำนักงาน
ทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๑๐๙๓๐๓๐๐ ตอน
กม. ๒๙ + ๐๐๐ - บ้านผาตั้งในส่วนเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากการก่อสร้าง RC. Box
Culvert จุดดังกล่าวอยู่ลึกต่ำจากผิวทางประมาณ ๖ เมตร มีช่องระบายน้ำแคบและ
เป็นทางอยู่บนเชิงลาดเขา เวลาฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำหินใหญ่และกิ่งไม้
รวมทั้งเศษหินดินลงมาปิดปากท่อ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าท่อเหลี่ยมได้ ดังนั้น การพัง
ของสะพานจึงไม่ได้เกิดจากน้ำไหลผ่านเข้าไปในช่องว่างของ RC. Box Culvert กัดเซาะ
ฐานรากทำให้หินก้อนเล็กๆ หลุดออกไปฐานจึงเกิดการลอยตัวไม่มีพื้นดินข้างล่างรองรับ
น้ำหนักของตัวสะพานทำให้สะพานพังลงมาแต่อย่างใด รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง
และผู้รับผิดชอบทางแพ่งของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบทางแพ่งเอกสาร
ท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๘ คณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีโอกา
สคัดค้านโต้แย้งความเห็นของคณะกรรมการแต่ประการใด การที่ศาลปกครองชั้นต้น
ฟังข้อเท็จจริงจากรายงานการสอบสวนดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบด้วยกระบวนการ
พิจารณาคดีปกครอง ส่วนสาเหตุแห่งการพังทลายของสะพานเกิดจากก่อนลงมือก่อสร้าง
สะพาน บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่ดินเดิมที่สามารถรับน้ำหนักสะพานได้ประมาณ ๒๕ เมตร
วัดจากศูนย์กลางสะพานไปตามทางน้ำไหล และมีความลาดชัน ๔๕ องศา ขณะก่อสร้าง
เป็นช่วงฤดูฝน ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากอยู่ตลอดเวลา พัดพาหินขนาดใหญ่ โคลน
และท่อนไม้ ทำให้พื้นที่คอนกรีต Slope Protection ถูกน้ำป่าไหลพัดพาพังทลายลงถึง
๔ ครั้ง จนเมื่อก่อสร้างสะพานเสร็จสิ้นมีพื้นที่ดินเหลือรับน้ำหนักฐานรากของสะพาน
ประมาณ ๕ เมตร วัดจากศูนย์กลางจากสะพานไปตามทางน้ำไหล และมีความลาดชัน
๕๐ องศา ทำให้พื้นที่ดินที่เหลือไม่มีเสถียรภาพในการรับน้ำหนักสะพาน ในส่วนของ Slope
Protection ตามแบบก่อสร้างต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๒ ตารางเมตร ที่ระดับจากผิวถนน
ถึงท้องคลอง ๔ เมตร ซึ่งฐานรากแผ่จะต้องลึกจากท้องคลองอย่างน้อย ๒.๕๐ เมตร

/รวมความสูง...



รวมความสูงจากระดับผิวถนนถึงระดับใต้ฐานแผ่ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร แต่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างสะพานที่ความสูง ๗.๗๐ เมตร ซึ่งมากกว่าแบบ ๑.๒๐ เมตร เหตุที่มีการพังทลายลงของ Slope Protection หลายครั้ง นายสันติ ไชยเพ็ญ ผู้ควบคุมงานได้สั่งการให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีต Slope Protection เพิ่มอีก ๓๐๐ ตารางเมตร เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของดิน และตามแบบก่อสร้างสะพานมาตรฐานของกรมทางหลวงระยะหลัง Cab Beam ถึงระดับ Existing Ground level ต้องไม่เกิน ๗ เมตร หากจะต้องก่อสร้าง Slope Protection ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ระดับ ๗.๗๐ เมตร จะต้องมีการออกแบบสะพานใหม่ทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถใช้แบบสะพานมาตรฐานในการก่อสร้างได้ตามระเบียบของผู้ฟ้องคดี บริเวณดินที่ก่อสร้างมีความลาดชันสูง ไม่มีเสถียรภาพความลาด มีการพังทลายของดินลึกประมาณ ๖๐ เมตร และบริเวณที่ก่อสร้างอยู่ที่ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีวิทยาได้มีประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในอัตราสูง ตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี ทางหลวงแผ่นดินสาย ๑๐๙๓ เริ่มตั้งแต่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จนถึงบ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีระยะทางประมาณ ๗๐ กิโลเมตร เป็นทางหลวงที่มีปัญหาอุทกภัยสูง เนื่องจากเป็นเส้นทางคดเคี้ยวที่วิ่งเลาะขึ้นภูเขา และมีปัญหาดินถล่มมากกว่า ๒๐ ครั้ง ต่อปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ตั้งแผนงานประมาณการซ่อมแซมทางที่ถูกอุทกภัยทุกปี เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ มีฝนตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลหลาก และได้พัดเอาฝายกั้นน้ำของชลประทานที่สร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ห่างจากตัวสะพานขึ้นไปประมาณ ๒ กิโลเมตร มีขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร มีความหนา ๐.๘๐ เมตร มีน้ำหนักประมาณ ๓๘,๕๐๐ กิโลกรัม หรือ ๓๘.๕ ตัน ไหลลงตามร่องเชิงเขาด้วยความเร็วและแรงมาจนถึงตัวสะพาน พัดพาโคลนหินก้อนใหญ่ ท่อนไม้ และตัวฝายเอง ซึ่งตามแบบสะพานมาตรฐานของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรับน้ำหนักปริมาณน้ำ และโคลนหิน ท่อนไม้ที่ถูกน้ำพามาได้อย่างแน่นอน ประกอบกับแบบสะพานที่ใช้ก่อสร้างเป็นแบบสะพานมาตรฐานของผู้ฟ้องคดี ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานในพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัยและดินถล่มสูง ในสภาพความเป็นจริงจะต้องมีการออกแบบสะพานโดยเฉพาะให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัยและหรือแสวงหาพยานหลักฐานในประเด็นตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในส่วนอุทกภัย ฝายกั้นน้ำบริเวณเหนือสะพานพังลงจากแผ่นดินถล่ม และแบบของสะพานที่เป็นสาเหตุของการพังของสะพานว่ามีข้อเท็จจริง



/ดังกล่าวหรือไม่...

ดังกล่าวหรือไม่ การพังของสะพานเกิดจากอุทกภัยที่เกินธรรมชาติ ฝายกั้นน้ำเหนือสะพานพังลงมา และมีการถล่มของดินอันเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการพังของสะพานหรือไม่ ขอศาลปกครองสูงสุดได้โปรดแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานและวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับจ้างผู้ฟ้องคดีสร้างสะพานบนทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน กม. ๒๙ + ๐๐๐ - บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผู้ฟ้องคดีเพ่งทราบทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ มีการสร้างสะพานเช่นเดียวกันกับคดีนี้และถูกอุทกภัย และดินถล่มทำให้สะพานพังในลักษณะเดียวกันตลอดเส้นทาง รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความและภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมคำอุทธรณ์นี้ ข้อเท็จจริงตามภาพถ่ายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิ่งได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีหลังจากศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว และไม่ทราบถึงความมีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอศาลปกครองสูงสุดได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ด้วย จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ขอศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ทำการแก้ไขงานจ้างที่ชำรุดเสียหาย ตามสัญญาข้อ ๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญา ซึ่งเป็นกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ และลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขงานจ้างที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญา จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิตามสัญญาอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี อีกทั้งได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และใช้บังคับแล้ว ได้บัญญัติแก้ไขระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองให้ยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองภายในห้าปี คดีนี้จึงไม่

/ขาดอายุความ...



ขาดอายุความการฟ้องคดีแต่อย่างใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กล่าวอ้างว่า การมีหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินไม่จำกัดจำนวนเป็นการส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้เข้าทำสัญญาจ้างร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใต้อาณัติการคำว่า กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออมวิศกรรม และบริษัท แก้วทองก่อสร้าง จำกัด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ฟ้องคดีปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญา หนังสือดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้ต้องรับผิดชอบตามสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ปฏิบัติตามสัญญาในฐานะคู่สัญญา มีถึงผู้ฟ้องคดีและเป็นหนังสือที่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ทุกประการ ส่วนรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงและได้รับผิดทางแพ่งของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและได้รับผิดทางแพ่งตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๘ เป็นการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องว่าการที่สะพานพังทลายลงมามีสาเหตุจากสิ่งใดบ้าง และมีผู้ใดบ้างที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายในองค์กรของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหา จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งหรือคัดค้านความเห็นของคณะกรรมการที่เสนอความเห็นต่อผู้แต่งตั้งตามลำดับชั้นแต่อย่างใด ในส่วนการรื้อท่ RC. Box Culvert นั้น ตามสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๑ ผนวก ๑ รายการละเอียดงานจ้างเหมาะทำการซ่อมทางที่ถูกอุทกภัยระบุไว้ ๘ รายการ ในรายการที่ ๘ งานท่หรือ RC. Box Culvert เดิม จำนวน ๑๓๕.๙๗ ม^๓ ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าได้ทำการก่อสร้างฐานรากและตอม่อพร้อมกับท่ RC. Box Culvert แต่เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากพัดพาเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาทับถม RC. Box Culvert ที่ยังท่ไม่เสร็จ และไม่สามารถนำหินออกได้ เพราะมีขนาดใหญ่จึงตัดสินใจไม่ท่ RC. Box Culvert และเมื่อเกิดอุทกภัยน้ำจึงไหลผ่านเข้าไปในที่ว่างของ RC. Box Culvert ที่ท่หรือออกไม่หมดตามสัญญา น้ำได้กัดเซาะฐานรากทำให้หินก้อนเล็กๆ หลุดออกไป ฐานรากเกิดลอยตัวไม่มีพื้นดินข้างล่างรองรับน้ำหนักของตัวสะพาน ทำให้สะพานพังลงมา ซึ่งชี้ให้เห็นโดยชัดเจนว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือ RC. Box Culvert ออกไม่หมดเป็นการทำงานไม่เรียบร้อย และไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา เป็นเหตุให้ฐานรากแผ่ไม่มีความ



/แจ้งแรงที่จะ...

แข็งแรงที่จะรับน้ำหนักสะพานได้ ความชำรุดบกพร่องทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว ส่วนภาพถ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แนบท้ายพร้อมคำอุทธรณ์ เป็นเพียงรายงานและภาพถ่ายความเสียหายของทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ซึ่งเป็นทางหลวงสายเดียวกันกับที่มีการก่อสร้างสะพานที่พิพาทกันในคดีนี้ แต่ความเสียหายตามรายงานและภาพถ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุสะพานที่ก่อสร้างในคดีนี้พังทลายลงเป็นเวลานานมาแล้ว อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นกรณีเกิดจากดิน หินและไหลทางเกิดสไลด์จากอุทกภัย ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวก็อยู่ห่างไกลจากบริเวณที่ก่อสร้างสะพานตามสัญญาอย่างมาก ในส่วนที่เกิดสะพานพังทลายเนื่องจากอุทกภัย (ภาพถ่าย ๒ แผ่นสุดท้าย) ก็ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าสะพานดังกล่าวก่อสร้างมาแล้วเป็นระยะเวลานานเท่าใด ยังอยู่ในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง เช่นเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้หรือไม่ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับสะพานที่พังทลายในคดีนี้ จึงไม่อาจนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาเปรียบเทียบหรือนำมาเป็นข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ ขอศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหายตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก้อุทธรณ์ทำนองเดียวกับคำอุทธรณ์ และมีข้อความเพิ่มเติมว่า ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ส่งมอบงาน และมีการตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเสร็จสิ้นแล้ว การพังของสะพานมิได้เกิดจากการก่อสร้าง แต่เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภัยจากแผ่นดินถล่ม และฝายกั้นน้ำบริเวณเหนือสะพานพังลง อันเป็นภัยธรรมชาติที่ทำให้พื้นดินที่ตั้งของสะพานเกิดการถล่ม ประกอบกับการใช้แบบก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศ เป็นเหตุให้โครงสร้างสะพานพังทลายลง ความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ขอศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

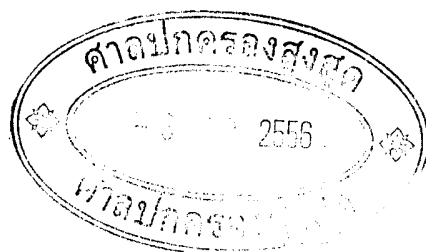
/ศาลปกครองสูงสุด...



ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ
ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีโดยนายช่างแขวงทางพะเยาที่ ๒
ได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้นำผู้จัดการ
ให้ซ่อมทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ บริเวณที่ถูกอุทกภัย ตอน กม. ๒๙+๐๐๐ - บ้านผาตั้ง
ที่ กม. ๑๔+๐๐๕ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นเงินค่าจ้าง ๑,๖๗๑,๒๖๕ บาท
ตามสัญญาเลขที่ คค ๐๖๑๖/๔/ม.๒/๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ สัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญ
ในข้อ ๘ กำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างไว้ว่า เมื่องานแล้วเสร็จ
บริบูรณ์และผู้ฟ้องคดีได้รับมอบงานจากผู้ถูกฟ้องคดี หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย
เกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ซึ่งความชำรุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี อันเกิดจากการใช้วัสดุ
ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้ถูกฟ้องคดี
จะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ฟ้องคดีไม่ต้องออกเงินใดๆ
ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้ถูกฟ้องคดีบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลา
ที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด ให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในการทำสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน
๘๓,๕๖๔ บาท มอบให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจาก
ทำสัญญาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาและส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๔๖ ต่อมาได้ส่งมอบงานครั้งที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ ต่อมา วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗
เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบว่าทางหลวงสาย ๑๐๙๓ บริเวณสะพาน กม.ที่ ๑๔+๐๐๕
ฐานรากสะพานถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย นายช่างแขวงทางพะเยาที่ ๒ จึงมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปทำการแก้ไขโดยด่วนตามสัญญาข้อ ๘

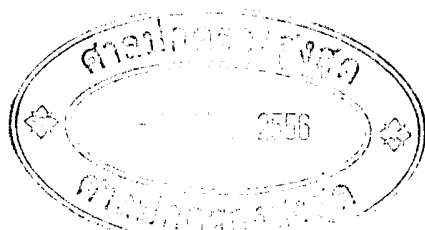


/และได้มี...

และได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีให้ทำการแก้ไขอีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไข กระทั่งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา สะพานได้พังทลายลงเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลาก นายช่างแขวงทางหลวงพะเยาที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปทำการแก้ไขการชำรุด ภายใน ๗ วันนับจากแขวงฯ ได้รับหนังสือตอบรับจากไปรษณีย์ และมีหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีว่า หากไม่เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขตามสัญญาจะจ้างผู้อื่นดำเนินการแก้ไขโดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชี้แจงว่าความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายมิได้เกิดจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา แต่เกิดจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ทำให้พื้นดินที่ตั้งสิ่งก่อสร้างถล่ม เป็นเหตุให้โครงสร้างเสียหาย จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๘ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบทางแพ่ง คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการนี้ เป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ไม่ดำเนินการตามแบบและข้อกำหนดในสัญญาและยังอยู่ในระยะประกันผลงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายหรือก่อสร้างสะพานใหม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ทำการแก้ไขตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิยึดเงินค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๘๓,๕๖๔ บาท แต่เนื่องจากความเสียหายของสะพานมีจำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เกินกว่าเงินค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๑,๘๑๖,๔๓๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๖/๔/ม.๒/๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หรือไม่ เพียงใด

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อนว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี หรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)



/พ.ศ. ๒๕๕๑...

พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ให้ยื่นฟ้องภายในห้าปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดี คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดตามสัญญาซ่อมทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ บริเวณที่ถูกอุทกภัย ตอน กม. ๒๙ + ๐๐๐ - บ้านผาตั้ง ที่ กม. ๑๔ + ๐๐๕ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันเป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งข้อ ๘ ของสัญญาดังกล่าวได้กำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีพบความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้าง จึงมีหนังสือ ที่ คค ๐๖๑๖/๔/ม.๒/๒๐๔๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออมวิศวกรรม และบริษัท แก้วทองก่อสร้าง จำกัด เข้าดำเนินการแก้ไขฐานรากสะพานตามสัญญาที่เกิต้น้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ หนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ และหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีให้เร่งเข้าดำเนินการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ แจ้งว่า ความชำรุดเสียหายเกิดจากอุทกภัย อันเป็นภัยธรรมชาติที่ทำให้พื้นดินที่ตั้งสิ่งก่อสร้างเกิดการถล่ม ซึ่งเกิดจากการไหลบ่าของน้ำป่า มิได้เกิดจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ตามข้อ ๘ ของสัญญา ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่ฟ้องคดี แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ได้มีการแก้ไขมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองให้ยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และมีผลใช้บังคับทันทีเพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิธีสบัญญัติ และไม่มีบทเฉพาะกาลในการใช้บังคับ ดังนั้น จึงมีผลใช้บังคับกับคดีนี้ด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์ว่า ตามรายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ผู้ฟ้องคดีทราบสาเหตุการพังของสะพาน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดี



/มาฟ้อง...

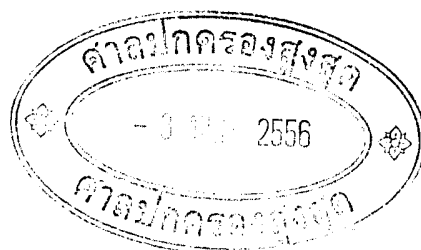
มาฟ้องในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี นั้น เห็นว่า แม้เหตุแห่งการฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เมื่อนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ ก็ยังเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง เลขที่ คค ๐๖๑๖/๔/ม.๒/๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หรือไม่เพียงใด เห็นว่า ตามข้อ ๘ ของสัญญา กำหนดว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าการที่สะพานพังลงเป็นเพราะความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ตามข้อ ๘ ของสัญญาหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อ ๒ ของสัญญากำหนดให้เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ รายการละเอียดงานจ้างเหมาะทำการซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้กำหนดรายละเอียดของงาน จำนวน ๘ รายการ โดยรายการที่ ๑ กำหนดเรื่องงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนิด Slab Type ... รายการที่ ๗ งานก่อสร้าง Slope Protection ที่คอสะพานทั้งสองข้าง รวมคาน ค.ส.ล. ท้องคลองใต้สะพาน และรายการที่ ๘ งานทุบหรือ RC. Box Culvert เดิม ซึ่งตามรายการละเอียดงานจ้างเหมาะทำการซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ กำหนดให้ทุบหรือ RC. Box Culvert หรือท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมที่วางอยู่บนพื้น ที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอยู่เดิมในบริเวณใต้สะพานที่จะทำการก่อสร้างออก ก่อนการก่อสร้างตอม่อฐานรากของสะพาน และสร้างสะพานพร้อมทำดาด ค.ส.ล. ท้องคลองใต้สะพาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

/และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔...



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับว่ามีอุปสรรคน้ำป่าไหลหลากพัดพาเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาทับถม RC. Box Culvert ทำให้ท่อบริเวณระบายน้ำเดิมออกไม่หมด จึงไม่ท่อบริเวณในส่วนที่เหลือและได้เข้าดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างสะพานแต่ได้พบหินขนาดกว้าง ๓ x ๔ เมตร ไม่สามารถขุดดินหรือเจาะลงไปได้อีกเพื่อทำฐานรากสะพาน จึงได้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีทราบและได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบก่อสร้างสะพานเป็นตอม่อแบบฐานรากแผ่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ก่อสร้างตอม่อฐานรากแผ่บนก้อนหินที่พบ แต่มิได้ฝังตอม่อลงในหินให้ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร และไม่ได้ทดสอบว่าหินที่พบเป็นหินพืดหรือไม่ ตามข้อ ๒๔ ของรายการละเอียดต่อท้ายสัญญาที่กำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถขุดดินถึงระดับที่กำหนดไว้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถขุดต่อได้เนื่องจากพบหินพืด ผู้รับจ้างต้องทำการทดลองการบรรทุกน้ำหนักพื้นดินที่จะฝังฐานรากนั้น ด้วยการทดสอบแรงต้านทานน้ำหนักของพื้นดิน (Boring Test) ส่วนกรณีที่พบหินพืดต้องฝังฐานรากให้อยู่ในหินพืดลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร และเพื่อให้ทราบแน่นอนว่าหินที่พบเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ต้องเจาะรูขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ฐานรากหนึ่งไม่น้อยกว่า ๒ รู เพื่อพิสูจน์ว่าหินที่พบเป็นหินพืดหรือไม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการดังกล่าว เพียงแต่อ้างว่า ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ดำเนินการได้ โดยข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่าได้ดำเนินการเจาะหินให้เป็นรูลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร ถึง ๑ เมตร และใช้เหล็กข้ออ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ใส่ในรูที่เจาะ แล้วใช้ปูนเทให้เต็มประมาณ ๑๐ รู ต่อตอม่อ เพื่อป้องกันฐานแผ่ Slide ก่อนเทคอนกรีตฐานราก ประกอบกับตามรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงและผู้รับผิดทางแพ่งตามคำสั่งสำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ความเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ทำ Boring Test และ Load Test เพื่อตรวจสอบความต้านทานรับน้ำหนักของพื้นดินใต้ฐานราก จึงไม่มีรายงานแรงต้านทานน้ำหนักของพื้นดินให้ทราบว่าจะสามารถรับน้ำหนักได้หรือไม่ และการท่อบริเวณ RC. Box Culvert ไม่หมดตามสัญญา ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการพังของสะพาน เนื่องจาก RC. Box Culvert ที่ยังคงอยู่ในพื้นที่นั้นทำให้น้ำทะลุทะลวงแล้วเกิดการกัดเซาะบริเวณฐานรากแผ่ทำให้หินเล็กๆ และที่เป็นหิน Boulder หลุดออกไป เมื่อฐานรากแผ่เกิดการลอยตัวไม่มีพื้นดินข้างล่างรองรับ



/หน้าหนึ่งของ...

น้ำหนักของตัวสะพาน จึงทำให้สะพานพังทลายลง จากข้อเท็จจริงดังกล่าวฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อสร้างสะพานโดยไม่ทาบรีดท่อ RC. Box Culvert หรือท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมที่วางอยู่บนพื้นนอกให้หมด แต่ได้ปรับดินถมทับท่อ RC. Box Culvert และก่อสร้างต่อม่อฐานรากแผ่และดาด ค.ส.ล. บนพื้นดินที่ปรับถม ซึ่งไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา เมื่องานที่ก่อสร้างเกิดความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย จึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่าความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างมิได้เกิดจากการกระทำของตน ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ดำเนินการ และไม่ได้แย้งคัดค้านว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างกระทำตามคำสั่งและภายใต้ดุลพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การกล่าวอ้างว่าได้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานที่สั่งการไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาและไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการสำหรับงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ให้พ้นจากความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญา ไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่อุทธรณ์ว่าแบบสะพานของผู้ฟ้องคดีไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม เนื่องจากเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ มีฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลาก ไหลลงมาตามร่องเชิงเขาด้วยความเร็วและแรง พัดพาโคลน หินก้อนใหญ่ ท่อนไม้ ลงมา แบบสะพานมาตรฐานของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรับน้ำหนักปริมาณน้ำ โคลน หินและท่อนไม้ที่ถูกน้ำพามาได้นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตกลงทำสัญญารับจ้างทำงานซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย ย่อมทราบอยู่ก่อนแล้วว่าบริเวณที่ก่อสร้างมีปัญหาอุทกภัยสูง ต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการและตามแบบที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดตามสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการก่อสร้างสะพานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงของสะพานที่ได้กำหนดรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญาไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งเกิดเป็นประจำอยู่แล้ว การก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวจึงต้องกระทำตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาที่กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญา ส่วนที่อุทธรณ์ว่าทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ มีการสร้างสะพานเช่นเดียวกันกับคดีนี้ ได้เกิดอุทกภัยและดินถล่มทำให้สะพานพังในลักษณะเดียวกัน



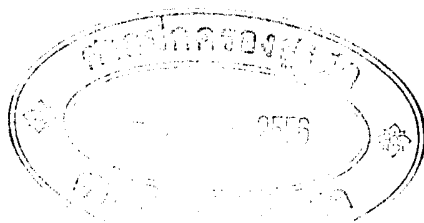
/ตลอดเส้นทาง...

ตลอดเส้นทาง ปรากฏตามบันทึกข้อความและภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมคำอุทธรณ์นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างในคำอุทธรณ์ว่าสะพานที่ก่อสร้างในคดีนี้ เริ่มทรุดตัวในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แต่ความเสียหายตามบันทึกข้อความและภาพถ่ายเป็นการเกิดดินและหินไหลทางเกิดสไลด์ขวางผิวทาง คั่นทางทรุดตัวและผิวทางชำรุดเกิดจากฝนตกหนัก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ เดือนเมษายน ๒๕๔๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๘ เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดเหตุสะพานที่ก่อสร้างในคดีนี้ พังทลายลง ส่วนภาพถ่ายที่อ้างว่าสะพานพังเนื่องจากอุทกภัยก็ฟังไม่ได้ว่าสะพานดังกล่าว ก่อสร้างเมื่อใดและก่อสร้างถูกต้องตามแบบมาตรฐานตามหลักวิชาที่กำหนดไว้หรือไม่ จึงไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ และที่อุทธรณ์ว่าศาลรับฟังข้อเท็จจริงตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและผู้รับผิดทางแพ่ง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มีโอกาสได้แย้งแสดงพยานหลักฐานหักล้างแต่อย่างใด เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาคดีปกครองนั้น เห็นว่า รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและผู้รับผิดทางแพ่ง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำฟ้องและศาลได้ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบและให้โอกาสแสดงพยานหลักฐานของตนเพื่อโต้แย้งหรือหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วและศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณาตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ อีกทั้งในรายงานผลการสอบสวนปรากฏว่าคณะกรรมการได้ให้นายสุทธิศักดิ์ ประสงค์ แจ้งว่ามีฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาให้ถ้อยคำในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ฟังไม่ขึ้น คดีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบตามข้อ ๘ ของสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๖/๔/ม.๒/๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

/คดีมีปัญหา...

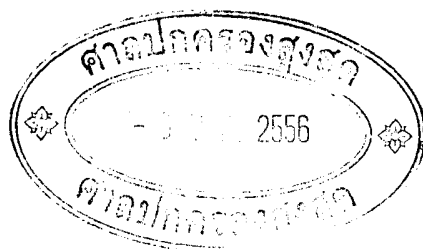


คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนเท่าใด และผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือไม่ เห็นว่า จำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ฟ้องคดีได้คำนวณราคาค่าก่อสร้างงานทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้โต้แย้งในราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว จึงฟังเป็นที่ยุติคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือไม่ โดยที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานซึ่งมีส่วนที่ทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวนเท่ากับราคาก่อสร้างสะพานใหม่ เห็นว่าตามข้อ ๗๒ และข้อ ๗๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ คค ๐๖๑๖/๔/ม.๒/๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ กำหนดไว้ว่า ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้ เมื่อข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้รับผิดชอบแพ่ง ประกอบกับบันทึกการรายงานการปฏิบัติงานประจำวันวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ของนายสันติ ไชยเพ็ญ ผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีให้การไว้ว่า แบบก่อสร้างเป็นแบบฐานเสาตอม่อ ได้ปรึกษากับผู้รับจ้างว่าพื้นดินมีลักษณะเป็นหินแข็ง ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบว่าจะให้ทำการก่อสร้างสะพานเป็นแบบฐานแผ่ ส่วนงานทุบรื้อท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ที่อยู่ระหว่างฐานรากดับที่ ๒ และดับที่ ๓ ในช่วงที่ทำการก่อสร้างสะพานเห็นมีการทุบรื้ออยู่เป็นประจำ แต่ในการส่งมอบงานได้รับการยืนยันจากผู้รับจ้างว่าได้ทำการทุบรื้อออกหมดแล้ว และได้ถมปิดเพื่อจะติดตั้งนั่งร้านพื้นสะพานต่อไป คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างและให้เบิกค่างานทุบรื้อท่อ RC. Box Culvert ให้ผู้รับจ้างไปเต็มจำนวน เห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างจากตอม่อเสาตอม่อมาเป็นตอม่อแบบฐานรากแผ่ ผู้ควบคุมงานมีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร ตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ ของสัญญา



/แต่การควบคุม...

แต่การควบคุมงานการก่อสร้างฐานรากแผ่ก็ต้องให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดต่อท้ายสัญญา ข้อ ๒๙ ว่าด้วยฐานรากด้วย เมื่อฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ทูลรู้ทอ RC. Box Culvert ออกให้หมด และก่อสร้างฐานรากแผ่ของสะพานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีได้รับรองว่าได้ทูลรู้ทอ RC. Box Culvert หมดแล้ว และได้สั่งให้เปลี่ยนแปลงจากแบบก่อสร้างแบบฐานเสาตอกลงมาเป็นแบบฐานรากแผ่ จึงเป็นการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียด ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เป็นเรื่องภายในขององค์กรที่ผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาถึงความรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตามสัญญาและรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นตามสัญญาข้อ ๘ เติมตามความเสียหายทั้งหมด นั้น เห็นว่า ความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา ตามข้อ ๑๕ ของสัญญา มีผลให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม หากเกิดความเสียหายถือว่ามีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วย ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานให้ทำหน้าที่ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างแทน ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานด้วย เมื่อฟังได้ว่าความเสียหายเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพในการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางที่ถูกอุทกภัยและรายการละเอียดต่อท้ายสัญญา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการพังของสะพาน จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น รับผิดชอบในความเสียหาย ๓ ส่วน ส่วนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ตรวจการจ้างและควบคุมงานให้ถูกต้องตามแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาเป็นการไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จึงให้ผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ๑ ส่วน การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบหนึ่งของราคาก่อสร้างสะพานใหม่นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบเป็นเงิน ๑,๔๒๕,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยึดเงินค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้แล้ว ๕๓,๕๖๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้เงินให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๑,๓๔๑,๔๓๖ บาท อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้นบางส่วน ส่วนอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔



/ฟังไม่ขึ้น...

ฟังไม่ขึ้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระ
เงินค่าเสียหายจำนวน ๘๖๖,๔๓๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งชำระดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี
ตามส่วนแห่งการชนะคดี ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่
ร่วมกัน หรือแทนกันชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๓๔๑,๔๓๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
พร้อมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดี
จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และคืบค่าธรรมเนียมศาล
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี

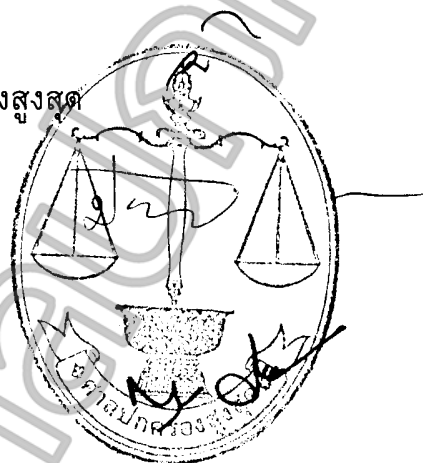
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิษณุ วรรณุญ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีलग
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

